

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2535
อัยการ ระยอง
นาย ตัน ปวย เล็ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 65, มาตรา 66

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27

ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15,66 วรรคสองและฐานพยายามส่งเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15,65 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80ซึ่งเฮโรอีนของกลางถูกจับได้ที่ท่าอากาศยานเป็นจำนวนเดียวกันจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท และในขณะเดียวกันก็เป็นการพยายามนำของต้องห้ามโดยยังมีได้ผ่านด่านศุลกากรออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ด้วย แม้จะเป็นความผิดต่างพระราชบัญญัติกัน ก็ไม่เป็นการกระทำผิดอีกกรรมหนึ่งต่างหาก คงรวมเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีนน้ำหนักสุทธิ 4,112 กรัมไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยได้ส่งออกและนำพาเฮโรอีนดังกล่าวซึ่งคิดราคาเป็นเงิน 822,400

บาท ออกจากราชอาณาจักรไทยไปยังประเทศสิงคโปร์โดยเจตนาที่จะฉ้อค่าภาษีของ
รัฐบาล เพื่อจำหน่ายโดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตและมีใช้กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ เจ้าพนักงานประจำท่าอากาศยานสนามบินอยู่ตะเภาได้ตรวจพบการกระ
ทำความผิดของจำเลยเสียก่อน จำเลยจึงส่งออกและนำพาเฮโรอีนดังกล่าวออกนอก
ราชอาณาจักรไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ไม่ได้สมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 65, 66, 102 พระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11)พ.ศ.
2490 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 91และขอให้ริบเฮโรอีน
ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ของกลาง ตู้กดพลาสติกและกล่องกระดาษขนม
ช็อกโกแลตของกลาง คืบป้ายผูกกระเป๋าดูทาง ตัวโดยสารสายการบินทั้งสองฉบับ
บัตรที่นั่งบนเครื่องบินบัตรขาออก และกระเป๋าดูทางของกลางแก่เจ้าของ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 15, 66 วรรคสอง
ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต มีความผิดฐานพยายามนำเฮโรอีนออกจากราชอาณาจักรไทย
เพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80ลงโทษจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 สำหรับความผิดฐานมีเฮโรอีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย คงจำคุก 25 ปี ฐานพยายามนำเฮโรอีนออกจากราชอาณาจักรไทยเพื่อจำหน่ายคงจำคุก 3 ปีรวมโทษจำคุก 28 ปี ริบเฮโรอีน ตู้กด
พลาสติก และกล่องกระดาษขนมช็อกโกแลตของกลาง คืบป้ายผูกกระเป๋าดูทาง
ตัวโดยสารการบินทั้งสองฉบับ บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน บัตรขาออก และกระเป๋าดู
ทางของกลางแก่เจ้าของ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเพียงข้อกฎหมายตามที่โจทก์ฎีกาว่า ความผิดฐานพยายามส่งและนำยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสอง กับตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ซึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 จึงไม่ชอบ เพราะโทษตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสองประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 น้อยกว่าโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 นั้น เห็นว่าความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15, 66 วรรคสอง และฐานพยายามส่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 15, 65 วรรคสองประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ของกลางถูกจับได้ที่ท่าอากาศยานเป็นจำนวนเดียวกัน ฉะนั้นการกระทำของจำเลยดังกล่าวย่อมเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1881/2528 ระหว่าง พนักงานอัยการกรมอัยการ โจทก์ นางเชอรี เรเน เวอร์ค จำเลย และในขณะเดียวกันการกระทำของจำเลยดังกล่าวก็เป็นการพยายามนำของต้องห้ามโดยยังมีได้ผ่านด่านศุลกากรออกนอกราชอาณาจักร อันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ด้วย แม้จะเป็นความผิดต่างพระราชบัญญัติกับพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังกล่าวมาข้างต้นก็ตามก็หาเป็นการกระทำผิดอีกกรรมหนึ่งต่างหากไม่ คงรวมเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทนั่นเอง แม้แต่คำฟ้องของโจทก์รวมทั้งอุทธรณ์ฎีกาโจทก์ก็ยืนยันว่า ความผิดตามพระราช

บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 ในกรณีของคดีนี้เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสองประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 ซึ่งต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมาเป็นสองกระทงนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย และกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจวินิจฉัยและเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียว จำคุกจำเลยตลอดชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบกับ มาตรา 53 คงจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 25 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญญ-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>